

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1273/2533 พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย โจทก์
นายสุทินหรือจู้ด มุลพันธ์ จำเลย
นายสุทินหรือจู้ด มุลพันธ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่าง และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยล้วนแต่เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาเกี่ยวกับประเด็นที่ศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงที่โจทก์ ไม่ได้สืบพยานมาพิจารณาลงโทษจำเลย ประกอบกับศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัย ประเด็นเกี่ยวกับคดีว่าโจทก์สืบพยานได้ตามฟ้องอย่างไรหรือไม่ ซึ่งจำเลยได้กล่าว ในอุทธรณ์ของจำเลยมาแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษา ต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 78)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 จำคุก 3 ปี สำหรับข้อหาลักทรัพย์ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 75)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์สืบพยานไม่ได้ตามฟ้อง จึงลงโทษจำเลยไม่ได้ และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกสำนวนนั้นเห็นว่าการจะรับฟังพยานหลักฐานใดเป็นการเพียงพอหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์สืบพยานไม่ได้ตามฟ้อง จึงลงโทษจำเลยไม่ได้ และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกสำนวนนั้นเห็นว่าการจะรับฟังพยานหลักฐานใดเป็นการเพียงพอหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ